

INTRODUCCIÓN: EL NUEVO HORIZONTE DEL LITIGIO PENSIONAL Y LA RUTA DEFINITIVA HACIA EL ÉXITO

Si eres abogado litigante en materia de seguridad social, sabes perfectamente la frustración que representaba enfrentarse a un callejón sin salida: miles de colombianos engañados por los fondos privados de pensiones (RAIS) que, al momento de jubilarse, se encontraban con mesadas irrisorias frente a lo que habrían obtenido en el régimen público. Durante años, el gremio intentó defender a estos clientes exigiendo la ineficacia del traslado, enfrentándose a fallos contradictorios y a una reciente postura de la Corte Constitucional (SU-107-2024) que amenazaba con imponer cargas probatorias casi imposibles para los pensionados,.

Pero las reglas del juego acaban de cambiar para siempre.

Este documento ha sido preparado por **César Cano**, gerente de Suspension Plus y Contador de la Universidad EAFIT, quien durante más de 15 años ha trabajado ininterrumpidamente en el sector de la liquidación de pensiones. A lo largo de esta trayectoria, se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la creación de software de liquidaciones laborales y pensionales para abogados. Nuestras herramientas tecnológicas, utilizadas por cientos de firmas en todo el país, se mantienen a la vanguardia de la normatividad y la jurisprudencia; una experiencia invaluable que se ha incrustado en nuestro software y aplicaciones para permitir a los profesionales del derecho aligerar y reducir en horas los complejos cálculos de sus clientes.

En esta oportunidad, no podíamos dejar pasar el hito histórico que acaba de marcar la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El 4 de febrero de 2026, mediante cinco sentencias de unificación (SL168, SL169, SL170, SL175 y SL177), la Corte definió el rumbo inamovible para los pensionados del RAIS que fueron perjudicados.

¿Qué significa esto para ti como abogado?

Significa que tienes en tus manos una oportunidad de oro para ganar tus demandas y ayudar verdaderamente a tus clientes, siempre y cuando domines este nuevo paradigma. La Corte ha sido tajante: declarar la ineficacia del traslado para quienes ya están pensionados es jurídicamente imposible, pues alterar esa situación consolidada afectaría a todo el sistema,. Sin embargo, abrió la puerta maestra que todos los litigantes estábamos esperando: la condena a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al pago de una **indemnización de perjuicios** derivada exclusivamente de su omisión al deber de información.

Al sumergirte en este *ebook*, sentirás el deseo inmediato de aplicar este conocimiento en tus despachos, porque te entregaremos las claves exactas y las herramientas prácticas que la Corte Suprema acaba de estandarizar:

- **El nuevo enfoque del daño:** Aprenderás por qué el perjuicio ya no se demanda como un simple "lucro cesante" basado en la diferencia matemática de mesadas, sino bajo la magistral teoría probatoria de la **"Pérdida de Oportunidad"**,,.
- **La gran victoria procesal:** Descubrirás cómo la Corte Suprema, en un acto de autonomía judicial, **se apartó de la Corte Constitucional** y ratificó que exigirle al afiliado probar un hecho negativo es un despropósito; por ende,

la carga de la prueba sigue estando en cabeza de las AFP, obligándolas a demostrar que sí brindaron una asesoría transparente.

- **El alivio de la prescripción:** Entenderás el momento exacto en el que empieza a correr el término de tres años para demandar, el cual inicia cuando el pensionado es incluido en nómina y recibe su primera mesada, dándote un respiro procesal inmenso para actuar,.
- **La Fórmula Maestra:** Te llevaremos de la mano para aplicar la **fórmula actuarial unificada** que la Corte diseñó para calcular el pago único indemnizatorio.

Este *ebook* no es solo un documento de actualización teórica; es tu nuevo manual de litigio estratégico. A lo largo de los siguientes capítulos, desglosaremos cada una de estas decisiones para que el engranaje jurídico encaje a la perfección.

Comenzaremos entendiendo por qué la ineficacia ha llegado a su fin para dar paso a la indemnización (Capítulo 1), para luego dominar la ventaja probatoria en los juzgados (Capítulo 2) y estructurar sólidamente el concepto de la pérdida de oportunidad (Capítulos 3 y 4). Finalmente, te enseñaremos a destruir las defensas típicas de las AFP (Capítulo 5) y a aplicar la fórmula matemática estandarizada con casos prácticos reales (Capítulo 6 y 7), un proceso en el que nuestras herramientas tecnológicas de Suspension Plus serán tu mayor aliado.

Es el momento de actuar, de exigir los derechos pensionales que les fueron arrebatados a miles de colombianos y de llevar tu práctica profesional al más alto nivel.

¡Comencemos!